



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/67/2018
מס' בקשה: 3/504/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

קופת חולים מאוחדת
באמצעות ב"כ: עו"ד עדי גרינברג פרץ

מבקשת

נגד

1 יורם כהן אחזקה וניהול בע"מ,
באמצעות ב"כ: עו"ד אריה כהן

משיבות

2 י.צ.י.כ. השקעות ונדלן בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד יהודה כהן ו/ או שמואל פז

החלטה

כללי

1. בפניי בקשה מטעם קופת חולים מאוחדת (להלן – **המבקשת**) לסילוק התביעה שהגישה נגדה המשיבה 1 על הסף, מחמת היעדר עילה ו/או מחמת העדר סמכות.
2. המדובר בבית המשותף שברחוב דואני 18 ביבנה, הידוע כגוש 5377 חלקה 57 (להלן – **הבית המשותף**). המשיבה 1 היא חברת הניהול של הבית המשותף למן שנת 2011. המשיבה 2 היא בעלת הנכס מושא המחלוקת הידוע כתת חלקה 66-70, אותו היא משכירה למבקשת בשכירות ארוכת טווח (להלן – **הנכס**). התביעה, אשר הוגשה בבית המשפט השלום והועברה בהמשך לדיון בפניי, היא לתשלום חוב בגין דמי ניהול אשר לשיטתה של המשיבה 1 שולמו בחסר מאז חודש מאי 2011 ועד לחודש מרס 2017, וזאת כתוצאה מפער שנתגלה בין שטח הנכס שחושב עד כה לבין שטחו בפועל. התביעה הוגשה על ידי חברת הניהול בתחילה כנגד בעלי הנכס (המשיבה 2) ובהמשך צורפה השוכרת (המבקשת).

העובדות הרלוונטיות לבקשה

3. בחודש ינואר 1997 התקשרה המבקשת עם חברת פרידמן חכשורי – חברה להנדסה ולבניה בע"מ (להלן – **חברת חכשורי**) בהסכם שכירות הנוגע לנכס מושא התביעה (להלן – **הסכם השכירות המקורי**). מעת לעת התחלפו בעלי הזכויות בנכס כאשר המבקשת המשיכה לשכור את הנכס מן הבעלים השונים.
4. בשנת 2011 נרכשו הזכויות בנכס על ידי מר עזריאל שטרן (להלן – **מר שטרן**).
5. בחודש מאי 2011 התקשרה נציגות הבית המשותף עם המשיבה 1 בהסכם ניהול ואחזקה (נספח ב' לתשובת המשיבה 1 לבקשה) במסגרתו נקבע כי חובת תשלום דמי הניהול תחול על בעלי הנכסים (להלן – **הסכם הניהול**). בעקבות כך המחא מר שטרן את זכותו לקבלת דמי ניהול מתוך דמי השכירות החודשיים למשיבה 1. החל משלב זה ועד ליום בו הועברו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/67/2018
מס' בקשה: 3/504/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכויותיו של מר שטרן בנכס למשיבה 2 אשר התקשרה עם המבקשת בהסכם שכירות חדש, העבירה המבקשת לחשבונה של המשיבה 1 סך של 27 ש"ח ל-מ"ר בגין חלקה בהוצאות הניהול והאחזקה בבית המשותף מדי חודש (ר' סעיפים 6-7 לבקשה ו- נספח א' לתגובת המשיבה לבקשה).

6. ביום 27.03.14, העביר מר שטרן את זכויותיו בנכס למשיבה 2.
7. ביום 26.12.16, התקשרה המבקשת עם המשיבה 2 בהסכם שכירות חדש. על פי הסכם שכירות זה דמי השכירות אותם משלמת המבקשת למשיבה 2 כוללים את דמי הניהול ומועברים לחברת הניהול על ידי המשיבה 2.
8. בשנת 2016, כך נטען, התחוויר למשיבה 1 כי המבקשת משלמת דמי ניהול בחסר וזאת לנוכח פער שנתגלה בין שטח הנכס שחושב עד כה לבין שטחו בפועל. לאור האמור, הגישה המשיבה 1 ביום 21.2.17 תביעה כנגד קופת חולים מאוחדת בגין דמי הניהול החסרים לשיטתה למן היום בו החלה המשיבה 1 לשמש כחברת ניהול בבית המשותף בבית משפט השלום בראשון לציון בשלב מאוחר יותר צורפה גם המשיבה 2 כנתבעת.
9. ביום 24.1.18 הועבר התיק לטיפול במסגרת החלטת כבוד השופטת רבקה ארד.
10. בדיון שהתקיים בפניי ביום 31.10.18, העלה בא כוח המבקשת טענה מקדמית בדבר היעדר יריבות בין המבקשת ובין המשיבה 1, תחת הנימוק כי השתיים מעולם לא התקשרו ביחסים חוזיים. בא כוח המשיבה 1 התנגד לטענה זו. לשיטתו, העובדה כי מאז החלה המשיבה 1 לשמש חברת הניהול בבית המשותף שילמה לה המבקשת דמי ניהול במישרין, יש בה כדי לבסס יחסים משפטיים, לרבות על דרך של חוזה לטובת אדם שלישי. בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי שאלת היעדר היריבות בין המבקשת למשיבה 1 תידון במסגרת בקשה נפרדת לסילוק התביעה על הסף, אליה תצורף גם תגובתה של המשיבה 2. מכאן הבקשה דן.

טענות הצדדים בתמצית

11. לעמדת המבקשת, העובדות הנטענות בכתב התביעה אינן מבססות עילת תביעה נגדה. לשיטתה, כתב התביעה אינו מצביע על יחסים חוזיים בינה ובין המשיבה 1 כך שכלל לא מתקיימת בין השתיים יריבות משפטית. לגופו של עניין נטען, כי סעיף 1.2 להסכם הניהול שנכרת בין נציגות הבית המשותף למשיבה 1 (נספח ב-1 לתגובת המשיבה 1 לבקשה) קובע באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי דמי הניהול ישולמו על ידי בעלי הנכסים. בהקשר זה נטען כי מעמדה של המבקשת בנכס אינו כשל בעל דירה ועל כן אין עילה לחייבה בתשלום דמי ניהול. לעניין זה טענה המבקשת כי אף אם יוכח חיוב כנטען בכתב התביעה, הרי שיחסים משפטיים בקשר עם דמי הניהול מתקיימים אך בינה ובין המשיבה 2 ומכאן כי דין התביעה נגדה להימחק/להידחות על הסף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מס' תיק: 3/67/2018
מס' בקשה: 3/504/2018**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. בתגובתה טענה המשיבה 1, כי המבקשת חייבת בתשלום דמי ניהול בהיותה שוכרת נכס בבית המשותף הנהנה משירותי ניהול ואחזקה אותם היא מספקת כסדרם. לעניין זה נטען כי מאז החלה המשיבה 1 לספק שירותי ניהול ותחזוקה, הייתה המבקשת משלמת את דמי הניהול במישרין לחשבונה, וזאת מכוח המחאת זכותו של מר שטרן לקבלת דמי הניהול למשיבה 1. בהקשר זה נטען, כי תשלום דמי הניהול במישרין מבסס, מניה וביה, יחסים חוזיים בין המשיבה 1 לבין המבקשת. על כך הוסיפה המשיבה 1 לטעון כי עיון בהסכם השכירות המקורי אף הוא מצביע על כך שחובתה של המבקשת לשאת בתשלום דמי הניהול הייתה מאז ומתמיד. לשיטתה, סעיף 10.5 להסכם השכירות המקורי לפיו, כך לטענתה, התחייבותה של המבקשת לשאת בתשלום דמי הניהול כאמור היא כלפי המשכיר וכלפי חברת הניהול כאחד. בהקשר זה טענה המשיבה 1, כי הסכם השכירות המקורי מהווה חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בסעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן – **חוק החוזים**). לעניין זה טענה המשיבה 1, כי יש לראות בה כמי שנכנסת בנעלי חברת הניהול שקדמה לה ולכוף את המבקשת לשאת בהתחייבויותיה הקודמות גם ביחס אליה. לפיכך טענה המשיבה 1, כי היא רשאית להיפרע את חובה הן מן המשיבה 2 והן מן המבקשת. בצד זאת נטען, כי לבקשה לא צורף תצהיר כמתחייב בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, וכי יש בכך טעם להביא לדחיית של הבקשה על הסף אף מבלי להידרש לגופם של דברים.

13. מן העבר האחר טענה המשיבה 2 בתגובתה, כי כיון שהמבקשת מחזיקה בנכס הרי שחובת תשלום דמי הניהול חלה עליה בלבד. בהקשר זה נטען, כי עם קבלת החזקה בנכס, בשלהי שנת 2014, הודיעה המשיבה 2 למבקשת על העברת דמי הניהול במישרין לידי המשיבה 1. כן נטען, כי בהמשך סוכם בין המשיבה 2 ובין המבקשת כי החל מיום 01.01.17, ישולמו דמי הניהול יחד עם דמי השכירות החודשיים. לשיטתה של המשיבה 2, בין אם המבקשת העבירה את דמי הניהול במישרין למשיבה 1 בין אם כחלק מדמי השכירות החודשיים למשיבה 2, בהיות המבקשת "מחזיק" במקרקעין הרי שחובת תשלום דמי הניהול מוטלת עליה.

דיון והכרעה

14. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיבים ובכתבי הטענות הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. להלן טעמיי.

15. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין** או **החוק**) קובע את חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף בבית משותף:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/67/2018
מס' בקשה: 3/504/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

58. (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

16. אמנם מכוח חוק המקרקעין עולה כי על תביעה בעניין הוצאות אחזקה להיות מוגשת כנגד בעל דירה בלבד ובענייננו המבקשת אינה מהווה בעל דירה, מסתמא לו תביעה זו היתה מוגשת מלכתחילה לערכאה זו אכן הייתה רלוונטית עילת הסף של חוסר סמכות. יחד עם זאת, תביעה זו הועברה למותב זה על-ידי בית המשפט השלום בהחלטתו מיום 24.01.18 – בכך רוכשת אני סמכות לדון גם בסוגיות אשר על פי חוק המקרקעין אינן בסמכותי, וזאת מכוח הכלל הקבוע בסעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 בדבר "לא יעברנו עוד". לאור מצב משפטי זה תיבחן הבקשה להלן.

17. לשיטתו של בא כוח המשיבה 1 יש לראות בהסכם השכירות המקורי בסיס ליריבות משפטית בין המשיבה 1 למבקשת בהניחו שהסכם זה מהווה חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו של מושג זה בסעיף 34 לחוק החוזים.

18. סעיף 34 לחוק החוזים קובע כדלקמן:

34. חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן - המוטב) מקנה למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו."

19. המדובר בקשר חוזי בין שני צדדים במסגרתו קיימת התחייבות של אחד הצדדים לטובת צד שלישי. בסיטואציה זו, קובע סעיף 34 כי זכותו של המוטב לדרוש את קיום החיוב אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות כזו.

20. בע"א 253/82 ד"ר דן חושי נ' הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל (פורסם בנבו, 14.03.84) קבע בית המשפט העליון הנכבד כי:

"מכוחו של סעיף זה (סעיף 34 – צ.ק.ש) עשוי אדם, שאינו צד לחוזה, לרכוש זכויות עלפיו כלפי הצדדים לו. תנאי להענקתה של זכות זו לצד שלישי הוא, כי עלפי פירוש הנכון של החוזה נטלו על עצמם הצדדים או אחד מהם חיוב כלפי הצד השלישי ובכך העניקו לצד השלישי זכות כלפיהם. לא די בכך, כי הלכה למעשה יש בו בחוזה כדי להיטיב עם צד שלישי. תנאי הוא לתחולתו של סעיף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/67/2018
מס' בקשה: 3/504/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34 לחוק החוזים [חלק כללי], כי על-פי פירושו הנכון של החוזה משתמעת ממנו (במפורש או מכללא) הכוונה להעניק לצד שלישי זכות ולהטיל במקביל לכך על בעלי החוזה חובה (ראה ג' שלו, 'חוזה לטובת צד שלישי' פירוש לחוקי החוזים) (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, ג' טדסקי עורך, תשל"ז) 29). מכאן, שאפילו יש בחוזה התחייבות ליתן טובת הנאה לצד שלישי, אין באותה התחייבות כשלעצמה כדי להעניק זכות לצד שלישי, שכן השאלה היא תמיד, אם אותה התחייבות היא אך כלפי הצד לחוזה ואילו טובת הנאה היא אך תוצאה של ביצוע אותה התחייבות, או שמא ההתחייבות עצמה, בנוסף לטובת ההנאה, מכוונת כלפי הצד השלישי

21. המלומדת ג' שלו, הטיבה לבאר את ההלכה בהקשר זה בציננה כי :

"יש להוכיח כוונה פוזיטיבית להקנות לו זכות לדרוש את קיום החיוב. אותה גמירת דעת הנדרשת לשם כריתת חוזה חיונית גם לשם הקניית הזכות למוטב. חוזה לטובת צד שלישי הוא אפוא חוזה אשר משתמעת ממנו כוונת הצדדים להעניק לצד השלישי לא רק טובת הנאה, אלא גם זכות לתבוע טובת הנאה זו (ג' שלו, דיני חוזים – החלק הכללי (2005) עמ' 583).

22. כמפורט מעלה, בסעיף 10.5 להסכם השכירות המקורי נאמר כי "השוכר מתחייב בזה כלפי המשכיר וכלפי חברת הניהול, לקיים במקום המשכיר את כל התחייבויותיו שנטל על עצמו המשכיר כלפי חברת הניהול בהסכם שירותי הניהול, במלואן ובמועדן". אמנם הדיבר "חברת הניהול" לא נאמר ביחס למשיבה 1 כי אם לחברת הניהול ששימשה את הבית המשותף בשעתו, ואולם בהינתן שהתחייבויות המבקשת על-פי הסכם זה היוו בסיס להתחייבויותיה בהסכמי השכירות בהם התקשרה במרוצת השנים עם בעלי הנכס השונים, הרי שיש יסוד לטענת המשיבה 1 בתגובתה כי יש להשקיף את הסכם השכירות המקורי גם כלפיה.

23. כנזכר, הסכם השכירות המקורי נכרת בין חברת חכשורי לבין המבקשת. ביום 1.10.98 המחתה חברת חכשורי את זכויותיה בנכס לחברת טווינסטד אינבסטמנט לימיטד בע"מ אשר התקשרה עם המבקשת בהסכם להארכת תקופת השכירות במסגרתו הוסכם כי: "לכל מונח בהסכם זה תהא מוקנית המשמעות שבהסכם המקורי, אלא אם נאמר אחרת" (סעיף 1 להסכם השכירות מיום 10.2.10 – נספח ג'2 לתגובת המשיבה 1 לבקשה) (להלן – התוספת להסכם המקורי). בסעיף 12 לתוספת להסכם המקורי נאמר כי: "כל הוראה מהוראות ההסכם המקורי ומהוראות התוספת להסכם המקורי שלא שונתה במפורש בהסכם הארכה זה, תמשיך לחול ללא שינוי, ותהיה בתוקף מלא, גם לגבי תקופת השכירות כאמור בחוזה זה" (ההדגשות אינן במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/67/2018
מס' בקשה: 3/504/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. השכירות על-פי התוספת להסכם המקורי נקבעה לתקופה של 5 שנים וסיומה ביום 28.02.2015. עובר למועד זה (28.02.15), העבירה חברת אינווסטמנט את זכויותה בנכס למר שטרן. למעשה – ואף המבקשת אינה חולקת על כך – העברת הזכויות למר שטרן לא שינתה במאומה את התחייבויותיה על-פי התוספת להסכם השכירות המקורי. עולה אפוא כי בתקופה שבין 1.05.11 – הוא המועד בו התקשרה נציגות הבית המשותף עם המשיבה 1 – לבין 28.02.15, הייתה המבקשת כפופה להסכמות שהתגבשו בהסכם השכירות המקורי, ביניהן התחייבותה הישירה כלפי חברת הניהול שתשמש את הבית המשותף כאמור בסעיף 10.5 להסכם השכירות המקורי. יוזכר, כי תקופת התביעה היא משנת 2011 ועד שנת 2017, לפיכך לפחות לגבי חלק מן התקופה (חלק נכבד) יש הסכם ישיר בין המבקשת למשיבה 1.
25. לפיכך, על פני הדברים ומבלי לקבוע מסמרות כאמור, דומני כי ההתקשרות בהסכם השכירות המקורי יצרה, הלכה למעשה, חוזה לטובת צד שלישי – המשיבה 1 (ע"א י-ם) 6059/05 **לאה בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף מרח' מן 1 ירושלים** (פורסם בנבו, 21.06.06). די בכך כדי לקבוע כי דין הבקשה להידחות וכי למשיבה 1 קיימת עילה כלפי המבקשת.
26. לכך יש להוסיף, כי למן שנת 2011 ועד למועד בו התקשרה המבקשת עם המשיבה 2 בהסכם שכירות חדש (נספח ג-3 לתגובת המשיבה לבקשה), שילמה הראשונה את דמי הניהול במישרין למשיבה 1. פרקטיקה זו אף נהגה קודם לכן ונפרשה על פני שנים רבות והיא עשויה, ולו לכאורה, להעיד על קיומו של חוזה מכללא בין המבקשת למשיבה 1.
27. בפסיקה נקבע באשר לסילוק על הסף מחמת היעדר עילה נקבע: **"כלל הוא כי בית המשפט לא יסלק על הסף תביעה בגין העדר עילה אלא במקרים נדירים בהן התביעה על פניה אינה מגלה ולו צל של עילה** (רע"א 10091/02 **Siemens Aktiengesellschaft נ' תעשיות אלקטרוכימיות 1952 בע"מ** (פורסם בנבו, 14.03.04)). סבורני, כי לא זהו המקרה בו יש לנקוט בסילוק על הסף.
28. בנסיבות אלה, מסקנתי היא שכתב התביעה מגלה, ולו לכאורה, עילת תביעה כלפי המבקשת וכי בסמכותי לדון בתביעה כמפורט לעיל, ולפיכך דין הבקשה להידחות.
29. המבקשת תישא בהוצאות בגין בקשה זו בסך 1000 ₪ לטובת המשיבה 1.

ניתנה היום, 24.2.19, י"ט אדר א תשע"ט, בהעדר הצדדים

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין